



P E N E T A P A N

Nomor 898/Pdt.P/2017/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Devita Ratna Dilla, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Sawahan
Templek VII/10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan-
Kota Surabaya, selanjutnya disebut ... **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 898/Pdt.P/2017/PN Sby tanggal 23 Nopember 2017, tentang penunjukkan
Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2017, dibawah Register Nomor
898/Pdt.P/2017/PN Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut sebagaimana
lengkapannya dalam permohonan pemohon yang terlampir dalam berkas perkara,
sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 29 Juli 1996 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing – masing bernama Ahmad Suseno (Alm) dan Lasminiati (Alm) ;
2. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 7 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. AM 7280135802 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 September 2017 ;
3. Bahwa dalam Akte Kematian tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kematian tersebut tertulis “Lasmiati”, sedang sebenarnya harus tertulis “Lasminiati”, bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kematian Ibu untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Hak Waris.
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Bahwa sebagai surat – surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- 1) Kutipan Akte Kematian Nomor AM 7280135802 tanggal 29 September 2017 ;
- 2) Buku Nikah kedua orang Tua ;
- 3) KTP. Pemohon ;
- 4) Kartu Keluarga Pemohon ;

Berdasarkan uraian da alasan – alasan tersebut di atas, maka pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kematian ibu Pemohon Nomor AM 7280135802 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 September 2017 dari yang semula nama ibu Pemohon tertulis "Lasmiati", diperbaiki menjadi "Lasminiati" ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mengganti nama ibu Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam Registrasi Kematian Tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan bernama *MILA NAYLUL FITRIA* yang merupakan tante Pemohon (adik kandung dari almarhumah Lasminiati/Ibu kandung Pemohon) dan *ISNURYANTO* yang merupakan tetangga Pemohon, yang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak Perempuan dari pasangan suami istri, yaitu *AHMAD SUSENO* dan *LASMINIATI*, oleh karena nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor AM



7280135802 tanggal 29 September 2017 yang semula **tertulis Lasmiati** maka dibetulkan menjadi **Lasminiati**, keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat tersebut diperoleh fakta yang mendukung dan menguatkan permohonan Pemohon, sehingga apa yang dimohonkan Pemohon adalah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52, Pasal 56 UU.RI. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kematian ibu Pemohon Nomor AM.7280135802 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 September 2017, dari yang semula nama ibu pemohon tertulis : LASMIATI diperbaiki menjadi : **LASMINIATI**, sehingga lengkapnya ditulis dan dibaca menjadi **LASMINIATI** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kematian tersebut diatas dalam Register Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **13 Desember 2017**,
oleh kami : **Dede Suryaman, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, dengan dibantu oleh : **Matheus Dwi Susantohery, S.H., M.H**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Matheus Dwi Susantohery, S.H., M.H

Dede Suryaman, S.H., M.H

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.100.000,-
4. Biaya PNP Panggilan Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a hRp.181.000,-**
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)